

1500271-65.2020.8.26.0411

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2109735/2020 - DEL.POL.PACAEMBU, 7262630 - DEL.POL.PACAEMBU, 47/20/114 -

DEL.POL.PACAEMBU, 2109735 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Pereira Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500271-65.2020.8.26.0411

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2109735/2020 - DEL.POL.PACAEMBU, 7262630 - DEL.POL.PACAEMBU, 47/20/114 -

DEL.POL.PACAEMBU, 2109735 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Pereira Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou Rogério Pereira Mendes, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c. artigo 40,

inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Pelo que consta na denúncia, no dia 27 de dezembro de 2019, no interior da Penitenciária de Pacaembu/SP, o réu concorreu, de qualquer modo, para que terceiro lhe remetesse e fornecesse a consumo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de venda e fornecimento a terceiros, 13,25g (treze gramas e vinte e cinco centigramas) de Erythroxylum coca, mais conhecida como "cocaína", fracionada em 13 (treze) invólucros, e 5,28g (cinco gramas e vinte e oito centigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", fracionada em 03 (três) invólucros, drogas estas causadoras de dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, constante na lista F2 da portaria SVS/MS 344/98, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fl. 11, e laudos periciais de fls. 20/22, 23/25.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida em 04/11/2021.

Em audiência, foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição, assim como a defesa.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

Adianto que a acusação deve ser julgada improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos químico-toxicológicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria do acusado.

O réu declarou, em juízo (gravação audiovisual) que foi chamado no setor de inclusão. Narrou que, ao chegar, o sedex já estava aberto. Negou que tenha encomendado a droga. Explicou que o endereço de sua amásia é de São Paulo.

Não bastasse, a testemunha de acusação, embora tenha esclarecido sobre o procedimento adotado, nada soube precisar sobre a autoria do acusado.

A testemunha Rogério, agente penitenciário, narrou, em juízo (gravação audiovisual), que o réu autorizou a abertura do sedex, sendo que a droga estava escondida em par de chinelos. Questionado, não soube dizer se o sentenciado reconheceu a grafia da esposa.

Anoto que, para o envio de correspondência basta que o nome do remetente esteja no rol de visitas do sentenciado; não há exigência, porém, de qualquer documentação do familiar, o que possibilita, por evidente, a utilização dos dados da visita por terceiro.

Destaco, inclusive, que as provas constantes nos autos indicam que a companheira do réu reside em local diverso do local do envio da correspondência. Assim, é possível que os dados constantes no rol tenham sido utilizados por outro detento ou terceiro, inclusive sem conhecimento do acusado.

Desse modo, embora haja indícios de que o entorpecente destinava-se ao réu, entendo que tais elementos não são suficientes a sustentar um decreto condenatório.

É que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de inocência (art. 5º, LVII), do qual se extrai a regra de que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu.

Trata-se do princípio *in dubio pro reo*, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP, segundo o qual o magistrado deve absolver o réu caso não haja provas suficientes para a condenação.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência" (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci: "prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu *in dubio pro reo*. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu

convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora RT, p. 750).

Portanto, não há outra solução para o caso além da absolvição dos réus.

À vista do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER Rogerio Pereira Mendes da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Custas na forma da lei, ressalvados os beneficiários da gratuidade processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Pacaembu, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA